

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1469/2539

นาย อนันต์ ตระการวุฒิกอสล
นางสาว สมทรัพย์ คำแพร่ดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 113 เดิม, มาตรา 456, มาตรา 487

โจทก์และจำเลยตกลงซื้อขายที่ดินและตึกแถวกันในราคา 1,500,000 บาทแต่ได้ทำสัญญาซื้อขายโดยระบุในสัญญาโอนว่าซื้อขายกันในราคา 300,000 บาทเมื่อปรากฏว่าจำเลยได้รับชำระราคาที่ดินและตึกแถวไปครบถ้วนตามราคาที่ซื้อขายกันจริงแล้วเช่นนี้จำเลยจะกลับมาฎีกาว่าสัญญาซื้อขายโจทก์แจ้งราคาเพียง 300,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมและค่าภาษีจึงเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตกเป็นโมฆะหาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ชับไล่ จำเลย และ บริวาร ขนย้าย ทรัพย์สิน ออก ไป จาก
ที่ดิน และ ตึกแถว ของ โจทก์ และ ชดใช้ ค่าเสียหาย

จำเลย ให้การ ว่า ที่ดิน และ ตึกแถว เป็น ของ จำเลย จำเลย ทำ สัญญา ขาย
ให้ โจทก์ เป็น การ อำพราง การ ยืม

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ ชับไล่ จำเลย และ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา ฟัง ข้อเท็จจริง ว่า จำเลย ได้ โอน ขาย ที่ดิน และ ตึกแถวพิพาท แก่ โจทก์ ใน ราคา 1,500,000 บาท แต่ ทำ สัญญาซื้อขาย และจดทะเบียน โดย ระบุ ใน สัญญา โอน ว่า ซื้อ ขาย กัน ใน ราคา 300,000 บาทจำเลย ได้รับ ชำระ ราคา ตาม ที่ ซื้อ ขาย กัน จริง ครบถ้วน แล้ว แล้ว วินิจฉัยข้อกฎหมาย ว่า ที่ จำเลย ฎีกา ว่า สัญญาซื้อขาย เอกสาร หมายเลข จ. 2โจทก์ แจ้ง ราคา เพียง 300,000 บาท เพื่อ หลีกเลียง ค่าธรรมเนียมและ ค่าภาษี จึง เป็น นิติกรรม ที่ ขัด ต่อ ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชนตกเป็น โฉมะ นั้น เห็นว่า จำเลย ได้ ตกลง ทำ สัญญาซื้อขาย ที่ดิน และตึกแถว พินาท กับ โจทก์ โดย สมัครงใจ ทั้ง ได้รับ ชำระ ราคา ที่ดิน และตึกแถว พินาท ไป ครบถ้วน แล้ว ตาม ราคา ที่ ซื้อ ขาย กัน จริง เช่นนี้จำเลย จะ กลับมา ได้เถียง ว่า สัญญาซื้อขาย ดังกล่าว ตกเป็น โฉมะ หาได้ไม่

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ